

1507175-11.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Pesca

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507175-11.2019.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507175-11.2019.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Pesca

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3079524/2019 - 01º D.P. ARAÇATUBA, 6531836 - 01º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALMIR ALVES ALBINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

ALMIR ALVES ALBINO, qualificado às fls. 01/02, 04, 30 e 39/41, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, porque no dia 02 de julho de 2019, por volta das 15h00min., no reservatório da UHE Três Irmãos, situado na Rodovia SP 463, KM 59, nesta cidade e comarca, pescou peixes das espécies cascudo, tilápia e piranha, mediante a utilização de métodos não permitidos, nos termos do artigo 36, § 1º, II, da Resolução nº 48/14, da Secretaria do Meio Ambiente e da Instrução Normativa nº 26/09, do IBAMA.

Não foi realizada proposta de suspensão condicional do processo e tampouco de acordo de não persecução penal em razão dos maus antecedentes e reincidência do acusado.

A denúncia foi oferecida e recebida na data de 28 de setembro de 2020 (fls. 98). 0

réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação a fls. 113/118. Durante a instrução foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 141/145). Em sede de memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 149/154). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória, ressaltando que sequer há falar em materialidade no caso em epígrafe. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja fixado o regime inicial aberto (fls. 157/167).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é improcedente.

O tipo penal do artigo 34, da Lei 9.605/98, prevê que constitui crime “Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: (...) II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”.

No caso em tela, vejo que não houve pesca em período proibido nem em local interditado. O réu não pescou em quantidade superior à permitida e tampouco utilizou aparelhos, petrechos, técnicas ou métodos não permitidos. A acusação é de que o acusado, pescador profissional, teria violado distância mínima de 150 (cento e cinquenta) metros entre as redes.

No entanto, pela prova produzida ao longo da instrução, de difícil aceitação que a conduta do réu, caso realmente devidamente provada, tenha se amoldado ao tipo penal do inciso II, parágrafo único do art. 34 da Lei nº 9.605/98, ainda que sob a modalidade 'métodos não permitidos', já que o método utilizado, pesca com rede, era permitido ao pescador profissional.

Outrossim, ouvido em juízo, o acusado negou a prática da conduta delitiva que lhe fora imputada, asseverando que: "Que as redes eram dele, que as medições estavam legais visto que são feitas vistorias quase todos dias nelas e somente uma vez após ter sido alterado a legislação cometeu uma infração por desconhecimento, que está na área já há 10 anos, mas que ele não descumpriu que não foram feitas as devidas medições, que é perseguição pois com a chegada de novos pescadores que são considerados predadores passam de barco destruindo as redes e com isso leva a morte de peixes, e que eles e mais alguns parceiros de serviço começaram a reclamar. Que não tinha redes ilegais as redes dele estavam a uma distância de 300m que não foi feita a devida medição. Que em outra oportunidade ele foi pego mas que ele não tinha conhecimento do caso, que os policiais não disseram nada sobre a outra rede que estava a uma distância de 250m, que no mesmo dia foi reclamar de volta as redes e os policiais que já o conhecem falaram para ele deixar quieto, que os policiais tiraram primeiro as redes e depois fizeram a medição com boias, que um dia antes ele teve um desentendimento com um dos policiais, que não foram constatados as outras redes que também foram apreendidas no BO e que estava a uma distância de 500m, que pagou a multa para não ter tantas complicações, que um conhecido disse a ele que as redes realmente estavam a uma distância de 300m, como estava tudo regularizado ele acreditou que tinha sido roubada as suas redes".

A negativa do réu não pode ser afastada pelos elementos probatórios produzidos, notadamente porque ausente prova do dolo em sua conduta. Aliás, sequer há prova da materialidade delitiva no caso. Vejamos:

O Policial Ambiental Emerson Ferreira, disse que: "estavam trabalhando quando viram diversas redes com boias em nome do acusado e quando feita a medição GPS, ficou constatado que estas estavam a uma distância de 80m a 90m, sendo que estas deverias estar a uma distância de 150m uma da outra mesmo sendo o mesmo pescador e então foi recolhida as redes mais ou menos 650m, que seria 4 ou 5 cordões, em nome do acusado, que no momento o acusado não estava presente e que ele foi notificado após e o mesmo admitiu ser dele as redes, mas pela identificação do nome e Registro geral de pesca sabiam que era dele, foi multado mas não sabe se pagou e conhecia o acusado, que ele só participou da apreensão, que não foi feito nenhum laudo, mas tem registro no BO deles, que tinha aproximadamente 20kg de peixes que já viu em outras oportunidades as redes do seu Almir".

Já o Policial Ambiental Emerson Rodrigues informou que "se lembra que o acusado armou alguns cordoes de rede com distancia inferior ao permitido de uma para outra e então foi feito o recolhimento destas que se recorda de ser 3 cordões, e todos tinham identificação, que o acusado foi notificado após a apreensão, que o acusado admitiu alegou não ter muito conhecimento da legislação, que não sabe se o acusado já foi punido por este mesmo motivo, que não se recorda se tinha peixes e que a medição é feita por GPS e lavrada no BO".

Como se nota, em que pese a suspeita da prática, não restou demonstrado, com a certeza necessária, quaisquer provas concretas acerca da infração.

Vê-se que em outras abordagens os policiais ambientais não presenciaram qualquer ato ilegal praticado pelo réu, inclusive tendo o liberado no dia anterior após a abordagem.

Além do mais, não foi realizada perícia técnica devida. Não obstante a alegação dos policiais no sentido de que a aferição da distância entre as redes seja feita por GPS e, constatada a irregularidade é lavrado o Boletim de Ocorrência, não há nos autos qualquer prova pericial no sentido de que as distâncias mínimas de 150m entre as redes não observava o limite imposto em norma administrativa, notadamente por se tratar de pescador profissional.

Portanto, o direito penal como última razão de aplicação do direito detém tipicidade fechada e não se coaduna com interpretações extensivas para abarcar conduta não prevista como criminosa. Deste modo, a conduta se configura infração

administrativa e não crime.

Cumpra anotar por fim que igualmente inexistente prova do dolo. O crime, ao contrário da infração administrativa, exige a presença da vontade livre e consciente de praticar a conduta tida como criminosa. A violação da distância poderia muito bem ter decorrido de um erro de cálculo ou de qualquer circunstância específica de ordem culposa.

Assim, não se pode presumir que o réu agiu com dolo e, inexistindo qualquer prova nos autos de que a suposta violação de distância foi praticada de forma intencional, de rigor a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ALMIR ALVES ALBINO, qualificado às fls. 01/02, 04, 30 e 39/41, da prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, archive-se, com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Araçatuba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA